01 立証方針と資料の読み方

検察側の中心課題は、岸井新之助を刺した人物が木村忠太であると、証拠に基づいて示すことです。眼鏡を中心に、自転車、現場周辺の映像、LINE、大滝証言を関連付けます。有罪という結論だけを先に置かず、弁護側の説明が残す合理的な疑いも検討します。

最優先の確認事項

優先	確認すること	論告への影響
1	大滝が18時頃、B地点をどこまで見たか	清掃後に眼鏡が落ちたとの推認の強さが変わる
2	木村が眼鏡を落とした場面を実際に覚えているか	昼の落下という説明の確かさを評価する
3	自転車が共用であることをどう評価するか	木村の指紋だけで犯人と決めない
4	実演での回答が準備原稿と違わないか	未確認の供述を削り、実際の証言に差し替える

本企画で使う順番

02の論告原稿と提出用要旨を準備し、03の実演記録シートに証言を書き取ります。実演後の20分で原稿を直し、12分以内で発表します。04の尋問案は追加の主尋問・反対尋問を検討または提出する場合の補助資料です。

出典表示の「教材p.」は紙面下部の通し番号。PDF表示ページは教材p.+2です。例：教材p.22＝PDF24ページ。ルールp.はPDF表示と一致します。事実／推認／要確認を区別します。作成日 2026年10月20日。

立証責任の参考：裁判所「証拠調べ手続」。検察官が合理的な疑いを入れない程度に証明する責任を負い、被告人に無実や別人の犯行を証明する責任はありません。URLは末尾の参照一覧。

02 争点と証拠として使える範囲

起訴事実は、2025年12月26日20時30分頃、駐車場「パークon it Hey！」敷地内又は周辺で、木村が殺意をもって岸井を刃物で刺し、21時55分に出血性ショックで死亡させたというものです。罪名は殺人、刑法199条です。起訴状は検察側の主張であり、それ自体が犯人性の証拠になるわけではありません。［教材p.1］

検討事項	検察側の整理	根拠と限界
刺傷と死亡	複数の刺創と死因を結ぶ	甲1 p.3。傷の深さ・刺す順番・凶器の型は不明
殺意	胸腹部を含む複数の刺創から推認する	甲1 p.3。殺意を直接認める供述はない
犯人性	眼鏡を軸に複数の事情を結び付ける	本件の主争点。刺突の目撃者は示されていない

採否と使い方

資料	教材の扱い	準備と論告での使い方
甲1・甲2	同意・採用	書証として用いる。甲1は鑑定・発見状況、甲2はLINE
大滝悟郎証人	証人として採用	実演での証言を記録し、実際の発言を根拠にする
甲3 大滝の調書	不同意・採否留保	尋問準備用。調書の記載を直ちに法廷証言扱いしない
乙1 木村の調書	同意・採用	視力・自転車の通常利用などを用いる
乙2 木村の調書	不同意・採否留保	反対質問の準備用。実演で確認できた内容だけ論告に使う
双方の冒頭陳述	立証予定の主張	主張の把握用。陳述だけで事実認定しない

教材p.2、20-35、37-38。フォローアップの実演で取調べや採否に別の説明があれば、その説明と実際の発言を03に記録する。

03 登場人物と関係

人物	事件との関係	検察側が確認すること
木村忠太	被告人。31歳、会社員。眼鏡の持ち主	被害者への感情、当日の行動、眼鏡と自転車の説明
岸井新之助	被害者。31歳。駐車場の契約者	刺創・死因。木村との高校時代の同級生関係は口頭確認
本所マサミ	木村の元交際相手。LINE相手	交際解消と木村の認識。岸井との実際の交際と木村の認識を区別
大滝悟郎	駐車場管理担当。47歳	18時頃の清掃、観察範囲、照明、急いでいた事情
大林銀弥	20時45分頃の被害者発見者	発見・110番は甲1。大滝と混同しない
矢野天彦	自転車の登録名義人	2012年3月31日以降県外へ転出。現使用者の特定にはならない

関係から何を言えるか

木村 → 本所：交際解消後も復縁を求めるメッセージが続く。木村 → 岸井：12月24日のLINEで怒りを示し、近所の駐車場でよく見ると記す。これらは被害者を狙う理由や所在の認識を説明する事情です。［甲2 教材p.16-19］

本所と岸井が実際に交際していたことは、LINEの木村の発言だけから確定しません。動機の分析では、木村がそう受け止め、岸井に怒りを向けたかを扱います。

大滝は刺す場面や逃走場面の目撃者ではありません。18時頃に眼鏡が見つからなかったことを通じ、昼に落としたという説明の評価に関わる証人です。

根拠：甲1 教材p.3-6、甲2 p.16-19。大滝との無関係性は甲3 p.20、同級生関係など乙2 p.30の内容は実演での口頭確認を要する。

04 事件前後の時系列

日時	内容	出典と確かさ
2025年10月11日	木村が本件と同型の眼鏡を購入	甲1 p.4。自身の眼鏡との認定は本人の認めと指紋等も併用
10月25日	本所が別れを告げ、その後返信がなくなる	甲2 p.17
10月26日以降	復縁を求める送信が続く	甲2 p.18-19
12月24日18時台	岸井に怒り。近所の駐車場でよく見ると送信	甲2 p.19
12月26日14時頃	木村がお好み焼き店を訪れていた	甲1 p.6。店にいた全時間や飲酒量までは示さない
同日14時15分頃	駐車場付近で転び眼鏡を落としたという説明	乙2 p.27-29に基づく質問準備。実演確認が必要
同日17時04分	日没	甲1 p.6
同日18時頃	大滝が清掃し眼鏡を見なかったという説明	甲3 p.22。実演の観察条件を確認
同日18時50分	大滝の退勤	甲1 p.5。清掃範囲や18時到着を直接証明しない
同日20時30分頃	検察側が主張する犯行時刻	起訴状p.1。独立の時刻鑑定ではない
同日20時32分頃	黒いダウンの男性が自転車で北から南へ	甲1 p.5・10。顔は判別不能
同日20時45分頃	大林が被害者を発見し110番	甲1 p.3
同日20時50分頃	警察官が臨場。呼吸あり	甲1 p.3
同日21時頃	警察官が血痕付き眼鏡を発見	甲1 p.3-4
同日21時55分	搬送先で死亡確認	甲1 p.3

14時15分の眼鏡落下、帰宅後の不外出は、採用済みの甲1だけでは確認できません。実演で被告人が述べた内容と照合してください。

05 捜査経過と現場の位置関係

日時	出来事と出典
2026年1月5日	木村が眼鏡を自分の物と認め、指紋・口腔内粘膜を任意提出。駐輪場で血痕付き自転車を発見。甲1 p.4
1月6日18時頃	駐車場の夜間写真を撮影。事件当夜の写真ではない。甲1 p.6・12
1月9日14時頃	木村を逮捕。写真③は逮捕直後。事件時の服装の記録ではない。甲1 p.5・9
1月15日	携帯電話のLINE捜査報告。甲2 p.15
1月30日	公訴提起。教材p.1



甲1 教材p.6・13-14の位置関係を模式化。縮尺、実走時間、映像の人物が被告人宅へ戻ったことを表す図ではありません。駐車場には東側と南側の出入口があります。

06 因果関係と犯人性の推認

身体に傷が生じて死亡したという因果関係と、その傷を木村が負わせたという犯人性は、分けて説明します。鑑定が示す血液の由来と、血液が付いた時刻・経緯も別の問題です。

身体への複数の刺創 → 出血性ショック → 21時55分の死亡
甲1 教材p.3　行為と死亡のつながりを示す。行為者の特定は別に必要。



つながりごとに残る問題

眼鏡の本人性は強く裏付けられています。ただし、木村が事件時に眼鏡をかけていたこと、刺す際に血が付いたこと、清掃後に初めて落ちたことは、鑑定それ自体から確定しません。

共用自転車の被害者血液は事件との接点を示しますが、木村の指紋は通常利用でも付きます。映像の自転車と押収自転車が同一と鑑定されたとの記載もありません。

図の上段は甲1 p.3の検案結果。下段は甲1 p.3-6・8・10、甲2 p.19、実演で確認する大滝証言を組み合わせた検察側の推論です。

07 証拠一覧と立証できる範囲

ID	証拠と所在	言えること	限界
E1	甲1 p.3 検案結果	刃物による複数の刺創と出血性ショック死	凶器未発見。深さや攻撃順は不明
E2	甲1 p.3-4・7 現場の眼鏡	被害者近辺のB地点で木村の眼鏡を発見。被害者血液が付着	付着時刻・飛沫の方向・装着中かは不明
E3	甲1 p.4 指紋と皮膚片	眼鏡は木村由来の指紋・皮膚片とも整合	同型の販売数2点だけで唯一性を言わない
E4	甲1 p.4-5・8 共用自転車	被害者血液と木村を含む複数人の指紋	木村の専用車ではなく、他人も利用可能
E5	甲1 p.5・10 防犯映像	20時32分頃、男性が北から南へ自転車走行	顔も乗車者も特定できない
E6	甲1 p.5 タイムカード	大滝の退勤は18時50分	B地点の観察の確実性までは証明しない
E7	甲1 p.6・11-14 現場と照明	A/B、未契約区画、照明位置、周辺の暗さ	照度、眼鏡からの距離、清掃ルートは未計測
E8	甲2 p.16-19 LINE	未練、岸井への怒り、駐車場で会う認識	怒りから殺害を直接導かない
E9	乙1 p.25 木村の供述	通常の自転車利用、裸眼視力約0.7	犯行日の利用やその時の状態は別
E10	実演の大滝証言 準備は甲3 p.20-23	18時頃の清掃状況と眼鏡の未発見	見落とし、暗さ、急ぎの影響を吟味
E11	実演の木村供述 準備は乙2 p.27-31	落下の記憶、所在、映像、自転車利用の説明	採否留保の調書をそのまま論告に引用しない

IDはこの資料内の整理番号であり、元教材の号証を変更するものではありません。

08 眼鏡と清掃証言の評価

検察側の最も重要な論点

被害者のそばで、木村の眼鏡に被害者の血液が付いて見つかりました。日常使用する物が事件現場と被害者に結び付くため、木村と犯行の接点を強く検討する必要があります。［E2・E3］

実演で大滝が、18時頃にB地点を含む地面を十分確認したと具体的に説明すれば、14時台に落ちた眼鏡がそのまま残っていたという説明と整合しにくくなります。「眼鏡を見なかった」から「存在しなかった」へ進めるには、見つけられる条件が必要です。

確認対象	有利な事情	残る問題
観察目的	清掃では地面のゴミを見る	眼鏡を探す目的ではなかった
観察条件	照明あり、両眼視力1.0という準備供述	日没後で周辺はほの暗い。照度や距離は不明
範囲	隅々を確認したという準備供述	B地点・車止め・車の陰まで実際に見たか
注意の程度	吸殻・空き缶を回収したという準備供述	機器故障で遅れ、19時の家族の約束で急いでいた
客観的補助	18時50分退勤の記録がある	その記録は観察範囲・滞在時間を裏付けない

論告での適切な言い方

「清掃時に落ちていれば発見できたと考える理由は、実演で確認された○○です。したがって昼から同じ場所に残っていたという説明は採りにくい」と述べます。「18時以前には絶対に眼鏡がなかった」「血の付き方から装着中と科学的に分かる」とは述べません。

甲3 教材p.21-22は証言準備用。E7の夜間写真は1月6日撮影であり、事件当夜の見え方と同一とは断定できません。

09 自転車と映像とLINEの評価

共用自転車

被害者の血液が右ハンドル部分に付いた自転車が被告人宅の駐輪場にあり、木村も普段利用しています。血液は事件との関係を考える材料になります。一方、無施錠で住民が共同使用し、外部の者も出入りでき、他人の指紋もあります。木村の指紋を犯行時の使用痕と扱うことはできません。［E4・E9］

防犯映像

犯行現場の南約200mで、起訴状の犯行時刻に近い20時32分頃、自転車の男性が北から南へ進んでいます。被告人宅はその南側に位置します。検察側が考える帰宅方向とは整合しますが、その人物が木村であることや、駐車場から出たことは直接確認されていません。［E5・E7］

写真③の黒い上着は逮捕直後の服装です。映像の黒い上着と似ていても、12月26日に同じ服を着ていたことの裏付けにはなりません。自転車の車種・輪郭が似て見えるだけで同一車と断定しません。

LINEと動機

10月の復縁要求から12月24日の岸井への怒りへ、対象と感情の変化を示します。駐車場で岸井をよく見るという発言は、被害者に会える場所の認識を示す資料にもなります。［E8］

LINEは眼鏡や自転車との接点を説明する補助事情です。酒癖、過去の暴力、離婚、金銭状況などを並べ、「そういう人だから殺した」と結論付けないでください。

証拠の数を単純に足さない

眼鏡の血液・指紋・皮膚片は同じ眼鏡に関する事情です。自転車の指紋も普段の利用と重なります。各事情が独立した犯行証拠であるかのように数えず、一つの説明として筋が通るかを検討します。

10 弁護側の説明と検察側の応答

弁護側の説明	検察側が検討する応答	残る疑問と注意
昼に転んで眼鏡を落とした	落下を見た記憶か、翌日の推測かを実演で確認。18時の清掃の具体性と照合する	酒で記憶が曖昧でも、それだけで説明が虚偽とはならない
落ちていた眼鏡に別人の犯行で血が付いた	A/Bの位置、清掃時の状態、血液付着を一緒に評価する	血液がいつどう付着したかの鑑定はない。この説明を勝手に排除しない
清掃担当者が見落とした	B地点への接近、向き、照明、車や障害物、作業時間を確認する	急いでいた事情を伏せず、見落としが考えにくい具体的根拠を述べる
共用自転車を別人が使用した	通常利用者の木村と眼鏡・動機を合わせて検討する	共用・他人の指紋・開放駐輪場は実際の反対事情。架空の第三者という一語で退けない
映像の人物は別人	時刻・進行方向の整合だけ補助的に指摘する	顔が映らない以上、本人特定の決め手にはしない
家にいて外出していない	実演の説明の確かさと客観的証拠との整合を確認する	アリバイ証人がいないから有罪、とは言わない
怒っても殺すとは限らない	そのとおりと認め、物的接点と併せた意味を説明する	動機が強いことと、実行したことは別
凶器も刺突の目撃者もない	物的事情と証言に基づく推認の過程を示す	刃物の購入・処分・服の血痕など、教材にない事実を補わない

弁護側の説明は教材p.34-35及び乙2 p.27-31。乙2の細部は実演で確認する。弁護側は第三者を名指しして犯行を証明する義務を負いません。

11 実演結果による主張の分岐

実演での確認結果	使える主張	修正する箇所
大滝がB地点の確認経路・見え方を具体的に説明	昼から眼鏡が同所にあったとの説明は採りにくい	02の清掃段落Aを採用。具体的証言を一文挿入
大滝が単に「隅々まで見た」とだけ説明	眼鏡未発見は補助事情にとどめる	02の清掃段落B。存在しなかったとの断定を削る
B地点を見たか不明、車の陰、強い急ぎなどが判明	清掃から落下時刻を絞れない	清掃段落B。総合評価も弱めて見直す
木村が落下を見ておらず翌日に推測したと説明	昼の眼鏡落下という説明の確実性に限界	02の被告人供述段落を実際の言葉で補う
木村が場所や状況を具体的・一貫して説明	その説明を排斥する根拠が必要	説明の曖昧さを前提とする文を削る
共用や第三者の使用可能性が具体的に強まる	自転車は事件との接点を示すにとどめる	別人説を抽象的とする表現を削る
実演で教材にない答えが出る	教材から合理的に導かれる範囲か確認する	その場で事実化しない。03に発言と根拠を分けて記録

立証の限界が残る場合

眼鏡を昼に落とした説明が具体的に残り、清掃もその可能性を十分に弱めず、自転車の使用者も絞れない場合、犯人性について重大な疑問が残ります。無理に断定を強めず、どの証拠がどの疑いを解消するのかを再点検します。証言が崩れたのに準備原稿の結論だけを維持しないでください。

02の原稿は検察側の主張案です。実演結果が立証を支えないときは、結びの「合理的な疑いは残らない」という評価自体を再検討します。

12 出典一覧と最終確認

探す内容	教材の通しページ	PDF表示ページ
起訴状と証拠の採否	1-2	3-4
発見・検案・眼鏡鑑定	3-4	5-6
共用自転車・映像・退勤時刻	4-5	6-7
現場の状況・日没	6	8
眼鏡・自転車・被告人写真・映像	7-10	9-12
現場写真・見取図	11-14	13-16
LINE捜査報告と履歴	15-19	17-21
大滝の供述調書 甲3	20-23	22-25
木村の供述調書 乙1	24-26	26-28
木村の供述調書 乙2	27-31	29-33
検察・弁護の冒頭陳述	32-35	34-37
通常大会の進行例	36-45	38-47

フォローアップの優先ルール

集合・進行はルールp.1、20分の再検討・12分の発表・準備方針・証言の範囲・求刑なしはp.2、端末利用と通信禁止、紙の要旨交付、ホワイトボードはp.2-3にあります。教材の通常大会進行例の「検討10分」と混同しません。

一般的な立証責任の確認

裁判所「証拠調べ手続」2026年10月20日閲覧
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_keizi/keizi_02_02/index.html
参照範囲は立証責任・証拠採用の一般説明です。本件の犯人性に関する結論の根拠ではありません。

□ 採用済み書証と実演の供述を区別した □ 根拠ページを付けた
□ 推認を事実のように述べていない □ 共用自転車の弱点を説明した
□ 求刑を入れていない □ 実測で12分以内に収めた